

Podnositelj prijave: Peter Ferenc

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Njemačka

E-Mail: info@foxprof.club

Telefon: +49 157 317 33332

FAX: +1 231 538 6409

Primatelj: Glavno državno odvjetništvo Slovačke Republike

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

E-Mail: podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Datum: 19. listopada 2025.

KAZNENA PRIJAVA

*zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe ovlasti službene osobe prema § 326 st. 1 t. a)
Kaznenog zakona i sumnje na ometanje pravosuđa prema § 344 Kaznenog zakona*

I. Predmet prijave

Ovime podnosim kaznenu prijavu protiv državne odvjetnice Mgr. Barbore Holec Žiklove, državnog odvjetnika JUDr. Kováčika iz Općinskog državnog odvjetništva Trenčín te JUDr. Lucie Konečne – više sudske službenice Općinskog suda Trenčín, zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe ovlasti službene osobe prema § 326 st. 1 t. a) Kaznenog zakona, kao i zbog sumnje na ometanje pravosuđa prema § 344 Kaznenog zakona.

Ova se prijava odnosi na njihovo postupanje u vezi s rješenjem posl. br. 1Pn 572125/3309-11 od 9. 10. 2025., kojim je Općinsko državno odvjetništvo Trenčín odbilo moju žalbu protiv rješenja istražitelja Policije Trenčín posl. br. ORP-508/1-VYS-TN-2025 o odbačaju kaznene prijave u predmetu JUDr. Adriane Soldán Steinerove.

II. Opis činjeničnog stanja

U pobijanom se rješenju navodi da:

„Prvotni iznos od 600 € snižen je na iznos od 10 €, koji predstavlja već samo troškove postupka.“

Ta je tvrdnja neistinita i manipulativna, jer prema službenom očitovanju Opće zdravstvene osigurateljnice, d.d., poslovnica Považská Bystrica od 16. 6.

2025. (br. spisa 2527057513):

„Nakon obrade dostavljenih dokaza za razdoblje 202306–202312 ne evidentiramo nikakav dužni doprinos.“

Iz toga je razvidno da je glavnica snižena na 0 €, a ne na 10 €.

Unatoč tomu, državna odvjetnica Žiklová i državni odvjetnik Kováčik svjesno su potvrdili i prikrili neistinit podatak o postojanju „naknade od 10 eura“, koja nije bila predmet postupka i nema nikakvu pravnu osnovu.

Tim su postupanjem:

- zanemarili službene dokaze u spisu,
- iskrivili sadržaj spisa na štetu prijavitelja,

- i manipulativno zamijenili pojam „sníženo na 0 €“ pojmom „sníženo na 10 €“, čime su stvorili dojam da tražbina i dalje postoji.
- i ometali razjašnjenje sumnje na počinjenje kaznenog djela od strane ovršiteljice JUDr. Adriane Soldán Steinerove.

Takav se zahvat ne može objasniti kao „neznanje“, jer je predmetno rješenje VŠZP-a bilo priloženo u spisu i jasno dokazuje da na dan 30. 08. 2016. nikakva tražbina nije postojala.

Istodobno ukazujem na nezakonito postupanje JUDr. Lucie Konečne, više sudske službenice Općinskog suda Trenčín, koja je 16. 10. 2025. potpisala i izdala obavijest o ustupanju predmeta vođenog pod posl. br. 14C/15/2025 Općinskom sudu Banská Bystrica.

Taj je čin izvršila bez suglasnosti tužitelja, bez odluke nadređenog suda i bez ovlasti da postupa u ime suca, čime je grubo povrijedila odredbe § 12, § 38 i § 41 Zakona o parničnom postupku.

JUDr. Lucia Konečná je svojim postupanjem prekoračila okvir ovlaštenja sudske službenice i neovlašteno zadržala u tijek sudske postupke, kada je samovoljno i bez zakonske osnove premjestila spis izvan nadležnog suda.

Tim je postupanjem izravno osujetila provedbu pravde i pridonijela uskrati prava na sudsku zaštitu prema čl. 46 st. 1 Ustava SR i čl. 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

To je ustupanje provedeno bez moje suglasnosti, bez odluke nadređenog suda i protivno § 12, § 38 i § 41 Zakona o parničnom postupku, dakle neovlašteno.

Time je JUDr. Lucia Konečná — kao viša sudska službenica — prekoračila i zlouporabila svoju ovlast, kada je:

- izdala akt s pravnim posljedicama (ustupanje predmeta), iako za to nema zakonsku nadležnost,
- zastupala suca bez ovlaštenja, čime je došlo do povrede § 37 st. 2 ZPP-a,
- i osujetila pravednu odluku prvostupanjskog suda, čime je izravno zadržala u moje pravo na pravičan postupak prema čl. 6 Konvencije.

III. Pravna ocjena (proširena)

Takvo postupanje ostvaruje obilježja bića kaznenog djela zlouporabe ovlasti službene osobe prema § 326 st. 1 t. a) Kaznenog zakona, jer:

„Kazneno djelo zlouporabe ovlasti službene osobe počini onaj tko kao službena osoba, u namjeri da drugome prouzroči štetu ili da sebi ili drugome pribavi neovlaštenu korist, izvršava svoju ovlast na način protivan zakonu.“

Bit ove stvari, međutim, nije samo neslaganje s konkretnom odlukom, nego razotkrivanje sustavne zlouporabe i savijanja prava, kada tijela kaznenog progona odlučuju sama o sebi – o tome ostvaruje li njihovo vlastito postupanje obilježja kaznenog djela.

U tom kontekstu tijela državnog odvjetništva opetovano rabe frazu kojom nastoje legitimirati odbačaj kaznene prijave i istodobno se osloboditi bilo kakve odgovornosti:

Ta je fraza u izravnoj suprotnosti s načelom vladavine prava, jer zapravo stvara stanje u kojem se tijelo javne vlasti samo proglašava nekažnjivim. Pod izlikom „nadležnosti za ocjenu djela“ tako sebi prisvaja pravo odlučivati o vlastitoj kaznenoj odgovornosti, čime se krši načelo „nemo iudex in causa sua“ – nitko ne može biti sudac u vlastitoj stvari. Citirana fraza, koju državno odvjetništvo

i policija sustavno rabe, nije zakonska odredba, nego samovoljno tumačenje bez uporišta u zakonu i pravnoj snazi (rabljeno nezakonito). Takvo tumačenje nema uporište ni u Zakonu o kaznenom postupku (§ 197 do § 199), ni u Kaznenom zakonu, pa je stoga njegova primjena nezakonita.

Citirana fraza predstavlja svrhovito tumačenje koje se u praksi rabi za formalno obrazloženje odbačaja kaznenih prijava bez meritornog ispitivanja djela.

Time nastaje stanje u kojem djelo, koje bi u slučaju građanina nedvojbeno ostvarilo obilježja kaznenog djela, u slučaju službene osobe „postaje uobičajena praksa, koja se smatra zakonitim aktom“.

To je stanje u izravnoj suprotnosti s načelom jednakosti pred zakonom prema čl. 12 st. 1 Ustava SR i s načelom vladavine prava prema čl. 1 st. 1 i čl. 2 st. 2 Ustava SR, koji utvrđuju da:

„Državna tijela mogu postupati samo na temelju zakona, u njegovim granicama i na način koji zakon propisuje.“

Ako državna tijela prekorače te granice, gube ovlast postupati, a njihove su odluke ništave bez obzira na formalni autoritet.

Sustav je postavljen tako da građanin ima samo „ovlast prigovora“, dok tijela države imaju „ovlast odlučivanja“ i o vlastitim propustima.

U praksi to znači da se ono što bi kod građanina bilo kazneno djelo, kod službene osobe ocjenjuje kao „izvršavanje ovlasti“.

Taj je model u suprotnosti s čl. 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koji jamči pravo na pravičan postupak pred nepristranim i neovisnim tijelom, kao i s čl. 13 Konvencije, koji jamči djelotvorno pravno sredstvo.

Nije moguće prihvatiti stanje u kojem tijelo javne vlasti odlučuje o vlastitoj kaznenoj odgovornosti.

U pravnoj državi ne može postojati kasta nedodirljivih koji sami ocjenjuju jesu li povrijedili zakon.

Takvo stanje niječe sam smisao pravde, pravne sigurnosti građana, povjerenja u pravni sustav i povjerenja u funkcioniranje države.

Takav način izvršavanja javne vlasti protivan je i čl. 3 st. 1 Ustava SR, koji jamči da se Slovačka Republika ne vezuje ni uz jednu ideologiju ni povlastice osoba, pa stoga svaka službena osoba mora biti podvrgnuta istim pravilima kao i građanin.

Ako službena osoba svjesno manipulira činjeničnim stanjem, prešućuje dokaze ili postupa protivno zakonu, postavlja se ključno pitanje je li takva osoba uopće mentalno sposobna izvršavati i obnašati dužnost u javnoj upravi.

Takvo postupanje ne samo da podriva povjerenje građana u pravosuđe, nego predstavlja i moralni neuspjeh koji je nespojiv s načelom nepristranosti, profesionalnosti i odgovornosti, kojima se moraju voditi sva tijela javne vlasti.

Iz tog razloga tražim od Glavnog državnog odvjetništva SR da ispita ovaj slučaj i s ustavnopravnog i etičkog aspekta, koji se odnosi na jednakost pred zakonom i temeljno povjerenje javnosti u pravdu države.

IV. Prijedlog i zahtjevi

Tražim od Glavnog državnog odvjetništva Slovačke Republike da:

1. ispita zakonitost postupanja državnih odvjetnika Mgr. Barbore Holec Žiklove - državne odvjetnice i JUDr. Ondreja Kováčika - državnog odvjetnika, te utvrdi osobnu kaznenopravnu odgovornost;
2. utvrdi je li došlo do ostvarenja obilježja kaznenog djela zlouporabe ovlasti službene osobe i ometanja pravosuđa;
3. osigura ispravak

nezakonitog stanja i utvrdi kaznenopravnu osobnu odgovornost prema onim osobama koje su sudjelovale u manipulaciji činjeničnim podacima i povredi načela jednakosti pred zakonom.

4. Istodobno tražim od Glavnog državnog odvjetništva SR da ispita zakonitost postupanja JUDr. Lucie Konečne, više sudske službenice Općinskog suda Trenčín, u vezi s neovlaštenim ustupanjem spisa 14C/15/2025 Općinskom sudu Banská Bystrica, te da utvrdi osobnu i kaznenopravnu odgovornost.

V. Prilozi

1. Rješenje Općinskog državnog odvjetništva Trenčín od 09. 10. 2025. (posl. br. 1Pn 572125/3309-11) [→ Otvori dokument](#)
2. Očitovanje VŠZP-a od 16. 06. 2025. – „Nikakav dug se više ne evidentira“ [→ Otvori dokument](#)
3. Izvješće o zaostacima VŠZP br. 2527057513 [→ Otvori dokument](#)
4. Prigovor – Zahtjev za ukidanje ustupanja predmeta (posl. br. 14C/15/2025) [→ Otvori dokument](#)
5. E-mail korespondencija od 18. 10. 2025. [→ Otvori dokument](#)

Ovaj je dokument potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom (QES) i dostavljen u skladu s čl. 19 Uredbe eIDAS (EU br. 910/2014).



S poštovanjem

Peter Ferenc

U Kumhausenu, dana 19. listopada 2025.

Općinski sud Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Peter Ferenc Rammelkam 2 840 36 Kumhausen Njemačka

Predmet: Obavijest o ustupanju predmeta

U sporu tužitelja: Peter Ferenc, rođ. 24. 10. 1964. protiv tužene: JUDr. Adriana

Soldán Steinerová radi naknade štete, obavještavamo Vas da Općinski sud Trenčín spis u s t u p

a Općinskom sudu Banská Bystrica u smislu rješenja 14C/15/2025-32 od

13. 10. 2025., pravomoćnog dana 13. 10. 2025.

JUDr. Lucia Konečná viša sudska službenica

Za točnost izvornika: Jakub Žáčik

Zakonske odredbe primijenjene u ovoj kaznenoj prijavi

Kazneni zakon (zakon br. 300/2005 Zb.)

- § 326 st. 1 t. a)

„Kazneno djelo zlouporabe ovlasti službene osobe počini onaj tko kao

službena osoba, u namjeri da drugome prouzroči štetu ili da sebi ili drugome pribavi neovlaštenu korist, izvršava svoju ovlast na način koji je protivan zakonu.“

- § 344

Kazneno djelo ometanja pravosuđa.

Zakon o kaznenom postupku (zakon br. 301/2005 Zb.)

- § 197 – § 199

Uređuju postupanje tijela kaznenog progona pri odbačaju kaznene prijave i pri odlučivanju o pokretanju kaznenog progona.

→U tekstu primijenjeno za dokazivanje da tzv. „frazu“ nema zakonsko uporište.

Zakon o parničnom postupku (zakon br. 160/2015 Zb.)

- § 12 – Mjesna nadležnost suda.
- § 37 st. 2 – Opseg ovlaštenja sudskog službenika.
- § 38 – Promjena nadležnosti.
- § 41 – Ustupanje predmeta.

→Primijenjeno za dokazivanje da je JUDr. Lucia Konečná neovlašteno ustupila predmet bez odluke nadređenog suda.

Ustav Slovačke Republike (zakon br. 460/1992 Zb.)

- Čl. 1 st. 1

„Slovačka Republika je suverena, demokratska i pravna država.“

- Čl. 2 st. 2

„Državna tijela mogu postupati samo na temelju zakona, u njegovim granicama i na način

koji zakon propisuje.“

- Čl. 3 st. 1 „Slovačka Republika se ne vezuje ni uz jednu ideologiju ni vjeru.“
- Čl. 12 st. 1 „Ljudi su slobodni i jednaki u dostojanstvu i u pravima.“
- Čl. 46 st. 1 „Svatko može zakonom propisanim postupkom ostvarivati svoje pravo pred neovisnim i nepristranim sudom.“

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija)

Načela vladavine prava (latinska načela)

(potpun popis pravnih propisa na koje se pozivam)

„Zakonske odredbe primijenjene u ovoj kaznenoj prijavi“ dajem tijelima javne uprave (vlasti) kako bi svaki čitatelj (i iz GDO SR ili međunarodnih tijela) jasno vidio da poznajem zakon i citiram ga stručno.

Ovaj popis služi za dokazivanje da podnositelj poznaje i primjenjuje sve relevantne pravne propise Slovačke Republike i međunarodnog prava, te ujedno poziva čitatelje da se s tim odredbama upoznaju u punom opsegu.

„Kaznene mjere i posljedice povrede navedenih zakonskih odredaba“

1. § 326 st. 1 Kaznenog zakona – Zloupotreba ovlasti službene osobe

Tekst bića djela:

„Kazneno djelo zloupotrebe ovlasti službene osobe počini onaj tko kao

službena osoba, u namjeri da drugome prouzroči štetu ili da sebi ili drugome pribavi neovlaštenu korist, izvršava svoju ovlast na način protivan zakonu.“

Kaznena mjera:

- Kazna zatvora od 1 do 5 godina.
- Ako djelo prouzroči znatnu štetu ili drugu tešku posljedicu,
→kazna zatvora od 4 do 10 godina.
- Ako počinitelj počini djelo na teži način, iz posebnog motiva ili kao

član organizirane skupine,

→kazna zatvora od 7 do 12 godina.

Dodatne posljedice:

- Gubitak sposobnosti obnašanja dužnosti u javnoj upravi.
- Obveza naknade prouzročene štete.
- Mogućnost stegovnog postupka prema zakonu br. 153/2001 Zb. o državnom odvjetništvu (§ 59–63).

2. § 344 Kaznenog zakona – Ometanje pravosuđa**Tekst bića djela:**

„Tko ometa ili otežava izvršavanje ovlasti tijela javne vlasti ili suda, osobito time

što podnosi neistinite dokaze, prikriva bitne činjenice ili na drugi način sprječava provedbu pravde, kaznit će se...”

Kaznena mjera:

- Kazna zatvora od 1 do 5 godina.
- Ako time počinitelj prouzroči tešku povredu prava drugoga ili onemogući provedbu pravde,
→kazna zatvora od 3 do 8 godina.

Dodatne posljedice:

- Mogućnost sudske zabrane obavljanja zanimanja.
- Pri ponovljenom postupanju – svrstavanje među kaznena djela protiv izvršavanja javne vlasti (viši rizik pritvora).

3. Povreda § 37 st. 2, § 38 i § 41 Zakona o parničnom postupku**Tekst:**

Viši sudski službenik može postupati samo u opsegu ovlaštenja suca.

Ako izvrši akt za koji nije ovlašten (npr. ustupanje predmeta), radi se o prekoračenju ovlasti.

Posljedice:

- Akt je ništav (pravno neučinkovit).
- Sudac ili predsjednik suda dužan je predmet ukinuti i ispraviti.
- U slučaju namjernog postupanja: mogućnost stegovnog postupka prema zakonu

br. 55/2017 Zb. o državnoj službi,

→stegovna mjera: pisana opomena do otpuštanja iz državne službe.

4. Povreda članaka Ustava Slovačke Republike

Dotični članci:

Čl. 1 st. 1, čl. 2 st. 2, čl. 3 st. 1, čl. 12 st. 1, čl. 46 st. 1.

Posljedice:

- Radi se o povredi temeljnih prava građanina, koja može biti predmet ustavne tužbe prema čl. 127 Ustava SR.

- Može dovesti i do stegovnog ili kaznenog progona službene osobe prema § 326 KZ, ili do međunarodne odgovornosti države prema članku 41 Konvencije o zaštiti ljudskih prava (naknada štete i povrede).

5. Povreda članaka 6 i 13 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Čl. 6 – Jamči pravo na pravičan postupak.

Čl. 13 – Jamči pravo na djelotvorno pravno sredstvo.

Posljedice:

- Povreda tih članaka može biti predmet tužbe Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP).

- U slučaju priznanja povrede prava:

→obveza države platiti novčanu naknadu prema članku 41 Konvencije,

→objava odluke kao presedan koji obvezuje Slovačku Republiku da u budućnosti postupi u skladu s Konvencijom.

6. Stegovna odgovornost prema zakonu br. 153/2001 Zb. o državnom odvjetništvu

§ 59 – 63: Državni odvjetnik stegovno odgovara za namjernu povredu zakona, zlouporabu ovlasti ili postupanje koje umanjuje ugled dužnosti državnog odvjetništva.

Moguće sankcije:

7. Načelo „nemo iudex in causa sua“

Latinsko načelo: Nitko ne može biti sudac u vlastitoj stvari.

Povreda: Ako tijelo javne vlasti odlučuje o vlastitoj djelatnosti, →radi se o povredi nepristranosti i objektivnosti, →razlog za izuzeće iz spisa (§ 31 Zakona o kaznenom postupku, § 49 ZPP),→a ujedno razlog za ukidanje odluke kao nezakonite.

Završni dodatak:

Navedene kaznene mjere i pravne posljedice citirane su prema važećem pravnom stanju Slovačke Republike na dan 1. listopada 2025.

Njihov je cilj dokazati da povrede navedene u ovoj kaznenoj prijavi imaju ne samo etičku, nego i izravnu kaznenopravnu i stegovnu dimenziju, za koju zakon predviđa osobnu odgovornost službene osobe.